

Huzur hakkı genel kurulda ya da esas sözleşmede belirlenmelidir. Genel kurulun huzur hakkını vermek istememesi durumunda ise genel kurulun bu yetkisi esas sözleşme ile bertaraf edilmelidir.

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI

Av. Fevziye KANAT YARDIMCI¹

Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali hakları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) ve ikincil düzenlemeler ile düzenlenmiştir. TTK m. 394'te de görüleceği üzere, yönetim kurulu üyelerinin mali hakları olarak ücret hakkı, huzur hakkı, kazanç payı, ikramiye ve primden bahsedilebilir². Hükmün gerekçesinde esas sözleşme ya da genel kurul kararı ile belirlenecek mali hakların sınırlı sayı ilkesine göre düzenlendiği belirtilmiştir. TTK m. 516 düzenlemesinde ise mali haklar daha geniş kapsamlı olarak ele alınmıştır³. Kanun maddeleri arasındaki uyumun sağlanması açısından anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının sınırlı sayıda olmadığına esas sözleşmede düzenlenmek ya da genel kurul kararı alınmak suretiyle de bazı mali hakların tanınabileceğinin kabul edilmesi gerekir. Mali hakların dağıtılmasının zorunlu olup olmadığı hususunda ise 6762 sayılı

1- Av. Fevziye Kanat Yardımcı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Yardımcı Hukuk ve Danışmanlık, bilgi@yardimcihukuk.com.tr, <https://orcid.org/0000-0002-9435-4146>

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.394 "(1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir."

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 516 "(1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır. (2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir: a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar. b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. c) Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar. (3) Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir."

TTK m. 333 düzenlemesine göre aksi sözleşme ile düzenlenmediği sürece yönetim kurulu üyelerine her toplantı için ücret verilmesi zorunluydu. Ancak TTK m.394'te "ödenebilir." şeklinde ifade edilerek ödeme yapılmasının zorunlu olmadığı vurgulanmak istemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.6.3'e göre ise bağımsız yönetim kurulu üyelerine belirli bir ücretin ödeneceğinden bahsedilmiştir⁴. Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları kanunda düzenlenmiş olmasına rağmen diğer yöneticilerin mali hakları düzenlenmemiştir. Bunun nedeni olarak, şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasında vekalet akdinin kurulması olarak belirtebiliriz. Diğer yöneticilerin şirket ile arasında ise genel hizmet akdi geçerlidir. TTK m. 394 düzenlemesinde mali haklar belirtilmiş olsa da tanımlarına yer verilmemiştir. TTK'da düzenlenen mali haklara ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılabilir.

1. Huzur Hakkı

Huzur hakkı hazır bulunmaktan kaynaklanan bir haktır. Huzur hakkının düzenlenme amacının yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılmasını sağlamak olarak belirtebiliriz. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılması ve toplantıların düzenli şekilde yürütülmesi için tanınan bir hak olup yönetim kurulu üyelerine hazır bulunmaktan kaynaklı olarak ödenen bir tazminat olarak da nitelendirilebilir. Yönetim kurulu üyesinin toplantıya katılmaması halinde huzur hakkından bahsedilemez. Ücret her ne kadar toplantıya katılmama halinde ödenebilecekse de huzur hakkı toplantıya katılmama durumunda alınamaz. Toplantı esas sözleşme ile düzenlenmek şartı ile TTK m. 1527'ye göre elektronik ortamda yapılabilir⁵.

4- Kurumsal Yönetim Tebliği Ek 1'de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri "4.6.3. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şu kadar ki, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir."

5- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 1527/5 "(5) (Değişik: 26/6/2012-6335/35 md.) Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim şirketler yönetmelikten aynen aktarılabilecek olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını sağlayan kurallar ile 407 nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık temsilcilerinin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılır."

Elektronik toplantı yapılması yoluna gidilse bile huzur hakkı ödenmesi gerekir. Yönetim kurulu kararlarının TTK m. 390/4'e göre alınması halinde de huzur hakkı ödenmelidir⁶.

Huzur hakkı genel kurulda ya da esas sözleşmede belirlenmelidir. Genel kurulun huzur hakkını vermek istememesi durumunda ise genel kurulun bu yetkisi esas sözleşme ile bertaraf edilmelidir. Toplantıya katılan her üyeye katkısına bakılmaksızın huzur hakkı ödenir. Toplantıya katılım ile birlikte huzur hakkı alacak hakkına dönüşmüş olur ve beş yıl içerisinde zamanaşımına uğrar. Hakkın kötüye kullanımı teşkil edecek şekilde toplantıların yapılması halinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu doğabilir. Kötüniyetle ve haksız olarak alınan kar payı, hazırlık devresi faizi, kazanç paylarının iadesini düzenleyen TTK m. 512 kapsamında diğer ödemeler için de gündeme gelir⁷.

2. Kazanç Payı

Kazanç payı şirketin olumlu yönde ilerlemesini sağlayan yönetim kurulu üyelerine safi kar üzerinden teşvik edici ve şirket işlerine olan ilgilerini artırmaları için yapılan bir ödemedir. Kardan pay hakkı olarak nitelendirme mümkün değildir. Kazanç payı ödemesinin yapılabilmesi için şirketin kar etmiş olması zorunludur. Kazanç payı dağıtımında niteliği gereği eşitlik ilkesi geçerli değildir, yönetim kurulu üyelerinin katkılarına bağlı olarak yapılan ödeme değişecektir. Eşit işlem ilkesi, TTK m. 357'de düzenlenmiş olup bu ilke yalnızca pay sahipleri için geçerlidir⁸. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesinde TTK m. 357 hükmü uygulanmaz, ancak farklılaşmanın haklı bir gerekçesi muhakkak olmalıdır. Aksi takdirde, dürüstlük kuralına aykırılık gündeme gelebilir ve bu şekilde alınan bir kararın iptali gündeme gelebilir. Kazanç payı TTK m.511'de

6- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.390/4 "(4) Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir."

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 512 "- (1) Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay sahipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin kazanç payları hakkında da aynı hüküm uygulanır. (2) Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar."

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 357 "(1) Pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur."

düzenlenmiştir⁹. Kazanç payı verilebilesi için net karın bulunması, kanuni yedek akçe ayrılması ve pay sahibine önce % 5 oranında veya esas sözleşmede belirlenen kar payı dağıtılması şarttır. Halka açık anonim şirketlerde ise bu durum SerPK. m. 19/2’de düzenlenmiştir¹⁰. Kazanç payı ödenmesindeki usulsüzlük, TTK m.512’ye göre iade yükümlülüğünü doğurur.

Yönetim kurulu üyesinin kazanç payının tamamına hak kazanabilmesi için karın dağıtılacağı bilanço yılının tamamında görevde olması gerekmektedir. Yoksa hiç kazanç payı almamalı ya da çalıştığı süre ile orantılı olarak kazanç payı alması gereklidir. TTK m. 394’te yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının sözleşme veya genel kurul kararı ile düzenlenebileceği belirtilmiştir. Ancak TTK m. 339/2 - (f) düzenlemesinde yönetim kurulu üyelerine şirket karından sağlanacak menfaatin esas sözleşmede yazılması gerektiği düzenlenmiştir¹¹. TTK m. 339 hükmünün emredici niteliği gereği TTK m. 394 hükmü kazanç payı dışındaki mali haklar bakımından uygulanmalıdır.

3. Ücret Hakkı

Ücret hakkı belirli bir zaman dilimi için yönetim kurulu üyesinin çalışması karşılığında verilir. Ücret, yönetim kurulunun toplanıp toplanmamasına ve üyelerce karar alınıp alınmamasına bağlı değildir. Belirlenen çeşitli dönemler için (bir ay, üç ay, altı ay...) ücret ödemesi kararlaştırılabilir. Bu yönüyle huzur hakkı ve kazanç payından ayrıldığını belirtebiliriz. Yönetim kurulu üyesi hem huzur hakkı hem ücret alabilir. Yöneticilere periyodik ücret belirlenmesinde genel kurul yetkilidir. Esas sözleşme ile ödenmesi yasaklanmadıkça veya ödenmesine dair genel bir hüküm bulunmakla ne kadar ödeme yapılacağı belirlenmemiş ise bu belirlemeyi yapma konusunda yetkili organ genel kuruldur. Ücretin ödenmesi noktasında takdir

9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 511 “(1) Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayırım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir.”

10- SerPK. m. 19/2 “(2) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.”

11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 339/2-f “ (2) Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler.”

yetkisi genel kuruldadır. Genel kurul ücret takdiri hususunda dürüstlük kuralına uygun hareket etmelidir. Bu hususta TTK m.513 hükmü önem arz etmektedir¹². TTK m. 513 ve 512 birbirinden farklı düzenlemeler olup farklılıkları şu şekilde sıralayabiliriz. İflasın açılmış olması, zamanaşımı için bir süre konulmaması ve sebepsiz zenginleşme dava zamanaşımını sürelerine gönderme yapılması, uygun ücreti aşan kısım için karar verilmesi, hakime takdir hakkının verilmesi olarak farklar sıralanabilir.

4. İkramiye Hakkı

İkramiye hakkı, TTK m. 408’de düzenlenmiş olup yönetim kurulu üyelerine şirket işlerindeki başarılarına göre yapılan bir ödemedir¹³. İkramiye hakkına ilişkin ödeme şirketin kar elde edip etmemesinden bağımsızdır. İkramiye hakkı tamamen genel kurulun takdir yetkisine tabi olup şirket kar elde etmiş olsa bile genel kurul yönetim kurulu üyelerine ikramiye vermek zorunda değildir.

5. Prim Hakkı

Prim ikramiyeye benzer ancak ikramiyeden kişiye özgü olması ve genel niteliklere göre dağıtılmaması ile ayrılır. Şirketin hedeflerine ulaşması halinde yönetim kurulu üyelerinin birkaçına ya da tamamına prim ödemesi yapılabilir. Prim dağıtımında takdir yetkisi genel kuruldadır. Prim verimin artırılması bakımından önemlidir.

12- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 513 “(1) Şirketin iflası hâlinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına karşı, iflasın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdürler. (2) Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan paraların geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. (3) Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır.”

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 408/2-b “(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez: b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.”